

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1370/2543

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
นาย สัมพันธ์ ตาลรุ่ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

เมทแอมเฟตามีนของกลางที่ตรวจค้นพบจากตัวจำเลย แม้จะมีจำนวนถึง 600 เม็ด แต่เมื่อคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนักเพียง 11.3 กรัม ไม่อาจถือได้ว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง เมื่อโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโจทก์ย่อมมีหน้าที่นำสืบ เมื่อโจทก์นำสืบเพียงว่าร้อยตำรวจตรี. รับแจ้งจากสายลับว่าคนร้ายจะนำเมทแอมเฟตามีนไปส่งให้ลูกค้า แต่ไม่ปรากฏชัดว่าสายลับเป็นใคร อีกทั้งโจทก์ก็ไม่ได้นำสายลับมาเบิกความและไม่มีพยานหลักฐานอื่นแสดงให้เห็นว่าจำเลยจะนำเมทแอมเฟตามีนของกลางไปจำหน่าย จึงฟังลงโทษจำเลยได้เพียงฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 6, 7, 8, 15, 66, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 32, 33 ริมเมทแอมเฟตามีนและรถยนต์ของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกคนละ 10 ปี ริบเมทแอมเฟตามีนและรถยนต์ของกลาง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้จำคุกคนละ 7 ปี ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ยกคำขอที่ให้ริบรถยนต์ของกลาง นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จับกุมจำเลยทั้งสามได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนจำนวน 600 เม็ดรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน 1 ท-4484 ขอนแก่น เป็นของกลางโดยแจ้งข้อหาว่าร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีร้อยตำรวจตรีอดิสร ทศนพงษ์ และพลตำรวจภูธรนาได้ ผู้ร่วมจับกุมจำเลยทั้งสามเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันมั่นคงตรงกันในสาระสำคัญว่า จากการสืบสวนทราบจากสายลับแจ้งให้ทราบว่า จะมีผู้ค้ายาเสพติดนำเมทแอมเฟตามีนไปส่งให้แก่ลูกค้าที่บ้านห้วยแสง ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยตำรวจตรีอดิสรจึงรายงานให้ผู้กำกับทำการตรวจ

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ทราบและได้รับคำสั่งให้นำกำลังเจ้าพนักงานตำรวจไปสกัดจับ ร้อยตำรวจตรีอดิสรกับพวกออกเดินทางไปและวางแผนเพื่อจับกุม ขณะที่แอบชุมนุมอยู่ บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านโคกคำม่วงจนถึงเวลาประมาณ 20 นาฬิกา มีรถยนต์ กระบะซึ่งตรงกับที่สายลับแจ้งแล่นมาจากอำเภอสมเด็จเลี้ยวขวาเข้าบ้านโคกคำม่วง พลตำรวจตรีวุฒิชัยได้วิทยุรายงานให้ร้อยตำรวจตรีอดิสรกับพวกทราบและขับรถ จักรยานยนต์ติดตามมาร้อยตำรวจตรีอดิสรกับพวกให้สัญญาณไฟฉายเรียกให้หยุด เมื่อรถหยุดจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะคันดังกล่าวเปิดประตูลงจากรถทำท่า จะวิ่งหนีแต่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปควบคุมตัวไว้ได้ ส่วนจําเลยที่ 2 นั่งอยู่ด้าน หน้าคู่กับจําเลยที่ 1 เปิดประตูรถแล้ววิ่งหนีตกลงไปในคลองข้างถนน เจ้าพนักงาน ตำรวจตามจับจําเลยที่ 2 ไว้ได้ จําเลยที่ 3 นั่งอยู่ด้านหลังลงจากรถทำท่าจะวิ่งหนีก็ ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับได้เช่นเดียวกัน ร้อยตำรวจตรีอดิสรกับพวกแสดงตนเป็น เจ้าพนักงานตำรวจทำการตรวจค้น พลตำรวจตรีวุฒิชัยตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน 600 เม็ด อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านขวาที่จําเลยที่ 1 สวมใส่อยู่ส่วนจําเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ชันจับกุมแจ้งข้อหาว่าจําเลยทั้งสามร่วมกันมีเมท แอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเห็น ว่า พยานโจทก์เป็นเจ้าพนักงานตำรวจได้ปฏิบัติราชการไปตามหน้าที่ไม่เคยรู้จัก จําเลยที่ 1 และที่ 3 มาก่อน และไม่มีเหตุให้ระวางสงสัยว่าจะแก่งทำพยานหลัก ฐานเท็จและเบิกความปรักปรำกลั่นแกล้งจําเลยที่ 1 และที่ 3 พยานหลักฐานโจทก์ที่ นำสืบมาจึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้ ขณะทำบันทึกการจับกุมจําเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การ ปฏิเสธและไม่ยอมลงชื่อผู้ทำบันทึกการจับกุมก็มีได้บังคับขู่เข็ญแต่ประการใดเพียง แต่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งคดีที่เกิดขึ้นไว้ ทำให้เชื่อว่าผู้ทำบันทึก ลงรายละเอียดไว้ตามความเป็นจริงซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของประจักษ์พยาน โจทก์ผู้ร่วมจับกุมการที่จําเลยที่ 3 นั่งรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุไปกับจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีและผู้ขับรถขณะเดินทางและถูกเจ้าพนักงานตำรวจสกัดจับได้พร้อม

ด้วยเมทแอมเฟตามีนของกลางจากตัวจำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 3 จะไม่มีเมทแอมเฟตามีนอยู่ที่ตัว แต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีจำเลยที่ 3 เป็นภริยาจำเลยที่ 1 ร่วมเดินทางมาในรถยนต์กระบะคันเดียวกันกับจำเลยที่ 1 ตั้งแต่ต้น พฤติการณ์ชี้ชัดว่าร่วมรู้เห็นเป็นใจช่วยในการกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 3 จึงเป็นความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ของกลางที่ตรวจค้นพบจากตัวจำเลยที่ 1 จะมีจำนวนถึง 600 เม็ด แต่เมื่อคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ก็หนักเพียง 11.3 กรัม ไม่อาจจะถือได้ว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง เมื่อโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โจทก์ย่อมมีหน้าที่นำสืบ ดังนั้นเมื่อโจทก์นำสืบเพียงว่า ร้อยตำรวจตรีอดิศรรับแจ้งจากสายลับว่า คนร้ายจะนำเมทแอมเฟตามีนไปส่งให้ลูกค้า แต่ก็ไม่ปรากฏชัดว่าสายลับเป็นใคร อีกทั้งโจทก์ก็ไม่ได้นำสายลับมาเบิกความ และไม่มีพยานหลักฐานอื่นนำสืบเพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 จะนำเมทแอมเฟตามีนของกลางไปจำหน่ายที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองมิได้มีไว้เพื่อจำหน่าย จึงชอบแล้ว ส่วนจำเลยที่ 2 แม้จะนั่งรถยนต์มาด้วยกับจำเลยที่ 1 เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเรียกให้หยุดรถ จำเลยที่ 2 ซึ่งนั่งคู่กับจำเลยที่ 1 ตอนหนัารถได้วิ่งหลบหนีนั้น ก็ได้ความว่าขณะที่ร้อยตำรวจตรีอดิศรกับพวกสกัดจับจำเลยทั้งสามเป็นเวลาประมาณ 20 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจที่ร่วมกันมาสกัดจับมีหลายคนซึ่งบางคนแต่งกายนอกเครื่องแบบและมีอาวุธปืนด้วย อีกทั้งยังใช้วิธีการสกัดจับโดยขับรถยนต์ส่วนตัวไม่มีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นรถยนต์ของเจ้าพนักงานตำรวจแล่นออกมาขวางถนนไว้ จึงมีเหตุที่ทำให้จำเลยที่ 2 ตกใจกลัวและวิ่งหลบหนีได้ เมื่อการตรวจค้นตัวจำเลยที่ 2 ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย และจำเลยที่ 2 ก็ให้การปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้กระทำความผิด เหตุที่จำเลยที่ 2 มาด้วยกับจำเลยที่ 1 เพราะจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนรู้จักกันชักชวนมาด้วยจะอนุมานว่าร่วมกับจำเลยที่ 1 หา

ได้ไม่พยานหลักฐานโจทก์จึงมีเหตุสงสัยตามสมควรว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำ ความผิดด้วยหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยที่ 2 ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 และใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 3 คนละ 7 ปี นั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดลจรัส รัตนโคกิต-สมศักดิ์ วงศ์เย็น-ประพันธ์ ทรัพย์แสง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาที่น่าจะพิจารณาของการใช้ "สายลับล่อซื้อ" ในคดีลักษณะนี้คือปัญหา"การกัน ประจักษ์พยาน" ออกจากการพิจารณาของศาล ซึ่งผู้หมายเหตุขอเสนอข้อสังเกตบาง ประการ ดังนี้ 1. พยานหลักฐานที่ปรากฏในคดีนี้ โจทก์มีผู้จับกุมเบิกความว่า ทราบ จากสายลับว่ามีผู้ค้ายาเสพติดไปส่งเมทแอมเฟตามีนให้ลูกค้าและผู้จับกุมจับจำเลยได้ พร้อมเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นการยืนยันว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบ ครองแต่โจทก์กลับไม่นำสืบพยานหลักฐานอื่นใดแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีไว้เพื่อ จำหน่ายพยานหลักฐานที่น่าสืบจึงมีเพียงผู้จับกุมซึ่งเป็น "ประจักษ์พยาน" ในการกระ ทำผิดของจำเลยฐานมีไว้ในครอบครอง แต่เป็น "พยานบอกเล่า" ในความผิดฐานมีไว้

เพื่อจำหน่ายตามฟ็อง ส่วนสายลับซึ่งอาจเป็นประจักษ์พยานในพฤติการณ์บางประการเกี่ยวกับการจำหน่ายของจำเลยนั้น โจทก์มิได้นำมาสืบในชั้นศาล จึงเท่ากับไม่มีประจักษ์พยานในความผิดฐานจำหน่าย 2. ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสืบ พฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดนี้ เจ้าพนักงานตำรวจมักอ้างว่าได้รับทราบจากสายลับ และใช้สายลับไปทำการ "ล่อซื้อ" ซึ่งเดิมก็จะนำผู้ล่อซื้อมาเบิกความในชั้นพิจารณาของศาลบ้าง ในบางคดีที่มีพยานหลักฐานประกอบเพียงพอแล้วก็อาจเลียงไม่นำมาเบิกความ แต่ในปัจจุบันนี้ ดูคล้ายกับกำหนดเป็นแนวปฏิบัติว่าจะไม่นำสายลับมาเบิกความในชั้นศาล โดยให้ผู้จับกุมเบิกความพาดพิงไปถึงบ้างเท่านั้นซึ่งเท่ากับเป็น "การกันประจักษ์พยาน" ออกไปจากการพิจารณาของศาลและใช้พยานบอกเล่าเบิกความแทน ทางปฏิบัติดังกล่าว นอกจากจะเป็นการลดมาตรฐานการดำเนินคดีอาญาแล้ว ยังเป็นการเน้น "การใช้พยานบอกเล่า" ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลด้วย ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาก็กล่าวมาข้างต้น พนักงานสอบสวนและอัยการโจทก์น่าจะทบทวนการเลือกใช้ประจักษ์พยานให้มากขึ้น โดยเฉพาะในคดีที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมาตรา 15 วรรคสอง 3. ประเด็นการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานกรณีสายลับซึ่งไม่มาเบิกความในคดีลักษณะนี้ มีคำพิพากษาศาลฎีกาจำนวนมากที่ศาลต้องพิพากษายกฟ้องจากเหตุที่โจทก์ไม่นำสืบประจักษ์พยาน ซึ่งผู้หมายเหตุขอเสนอตัวอย่างที่มีได้นำลงพิมพ์มาแล้วและจะได้เปรียบเทียบกับเหตุผลในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับหนึ่งของศาลสูงของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีข้อเท็จจริงคล้ายกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1282/2543(ไม่ลงพิมพ์) ศาลฎีกาลงโทษจำเลยฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองและยกฟ้องฐานมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยวินิจฉัยไว้ในตอนหนึ่งสรุปว่า โจทก์มีหน้าที่ต้องนำพยานเข้าเบิกความต่อหน้าศาลเพื่อให้เห็นว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้เพื่อจำหน่าย แต่ตามทางนำสืบของโจทก์เจ้าพนักงานตำรวจเพียงแต่สืบทราบว่าจำเลยจำหน่ายยาเสพติดให้โทษเท่านั้น ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจำเลยมีเจตนามีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบ

ครองเพื่อจำหน่ายตามฟ้อง เมื่อปริมาณเมทแอมเฟตามีนของกลางไม่ถึง 20 กรัม ก็ไม่เข้าตามข้อสันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ และจำเลยให้การปฏิเสธ ก็เป็นหน้าที่ของ โจทก์ที่จะต้องนำสืบให้ได้ความเช่นนั้นและข้อนำสืบนั้นต้องมีใช้ส่วนหนึ่งของคำรับที่ เคยให้ไว้ในชั้นสอบสวนซึ่งจำเลยปฏิเสธในชั้นศาล ดังนั้น เมื่อโจทก์ไม่มีพยานที่รู้ เห็นว่าจำเลยจำหน่าย จ่าย แจก หรือมีไว้ซึ่งของกลางเพื่อจำหน่าย เช่น วิธีการล่อซื้อ เป็นต้น มาเบิกความต่อศาล จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย

นอกจากนี้ ประเด็นของพยานที่เป็น "สายลับล่อซื้อ" นี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1292/2543 (ไม่ลงพิมพ์) ซึ่งศาลฎีกาลงโทษจำเลยฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน ครอบครองและยกฟ้องฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายเช่นกัน ศาลฎีกาได้วินิจฉัยการชั่งน้ำหนัก พยานบอกเล่าไว้อย่างชัดเจนว่า "โจทก์มิได้นำสายลับอีก 2 คน ซึ่งเป็นประจักษ์ พยานและเป็นพยานคู่มาเบิกความเพื่อให้โอกาสจำเลยถามค้านให้ข้อเท็จจริงกระจ่าง ชัด ศาลจึงต้องรับฟังคำของสืบตำรวจตรี ค. ด้วยความระมัดระวัง" ซึ่งเมื่อพยานอื่นที่ นำมาเบิกความนั้นเบิกความถึงข้อเท็จจริงแตกต่างกับผู้จับกุมอีกปากหนึ่งหลาย ประการ ในที่สุดศาลฎีกายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย 4. การที่ต้องรับฟัง พยานบอกเล่า (Hearsay) ด้วยความระมัดระวังนี้เป็นหลักการสำคัญของการชั่งน้ำ หนักพยานหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสากล มีตัวอย่างคำพิพากษาของ U.S. Supreme Court ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในคดีเกี่ยวกับเฮโรอีนที่ศาลไม่รับ ฟังคำเบิกความของตำรวจที่อ้างข้อเท็จจริงจากสายลับโดยไม่นำตัวสายลับมาเบิก ความ โดยวินิจฉัยว่าเป็น Hearsay และเป็น Hearsay ที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้รับฟังซึ่ง ศาลสูงได้ให้เหตุผลที่ไม่สามารถรับฟังไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

Moore v. United States, 429 U.S. 20, 97 S.Ct. 29 (1976) ข้อเท็จจริงคือตำรวจได้ข่าว จากสายลับก่อนการจับกุมว่า จำเลยกับพวกมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง

ใน "อพาร์ทเมนต์ของจำเลย (at "Moore's apartment")" ตำรวจจึงดำเนินการขอหมาย

ศาลและเข้าจับกุมที่อพาร์ทเมนต์ดังกล่าว พบจำเลยกับพวกอีกหลายคนนอนอยู่ข้าง
โต๊ะกาแฟในห้องนั่งเล่น และพบถุงเฮโรอีนบนและใต้โต๊ะกาแฟนั้นประเด็นในส่วน
ความผิดของจำเลยคือโจทก์ต้องการนำเสนอว่าที่เกิดเหตุเป็นอพาร์ทเมนต์ของจำเลย
เพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีความเกี่ยวข้องกับเฮโรอีนของกลางโดยตรง ปัญหาคือ
จากพยานหลักฐานของโจทก์ จำเลยไม่มีชื่อเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์นั้น และโจทก์
ไม่มีพยานมายืนยันว่าจำเลยมาพักที่อพาร์ทเมนต์ดังกล่าวเป็นประจำ โจทก์นำเสนอ
ตำรวจเบิกความยืนยันว่า สายลับสืบทราบจำเลยพักที่อพาร์ทเมนต์ดังกล่าวเป็น
ประจำและเป็นเจ้าของเฮโรอีนของกลาง ศาลชั้นต้นรับฟังคำเบิกความของตำรวจใน
ส่วนนี้เป็นข้อยกเว้นของพยานบอกเล่าและฟังว่าจำเลยมีความผิด โดยเป็นผู้ครอบ
ครองเฮโรอีนของกลางซึ่งอยู่ในอพาร์ทเมนต์ของจำเลย U.S. Supreme Court กลับ
คำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยวินิจฉัยว่า การอ้างคำกล่าวนอกศาล (out-of-
court declaration) ของสายลับในประเด็นความเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์ของจำเลย
(Moore's apartment) นั้นเป็นพยานบอกเล่าและเป็นพยานบอกเล่าที่ไม่เข้าข้อยกเว้น
ที่จะรับฟังหากจะนำมาสืบในประเด็นว่าจำเลยกระทำความผิดฐานมีเฮโรอีนหรือไม่
(on the issue of Moore's guilt) โดยให้เหตุผลประกอบการวินิจฉัยว่า "การปล่อยให้
นำเสนอพยานหลักฐานเช่นนี้เท่ากับเป็นการตัดสินคดีของจำเลยในการได้ถามค้านสายลับ
ดังกล่าวว่า คำพูดของสายลับที่ว่า Moore's apartment นั้นหมายความว่าอะไร และ
เข้าใจหรือสรุปจากข้อเท็จจริงอะไร เหตุที่สายลับเชื่อว่าเป็นอพาร์ทเมนต์ของจำเลย
หรือจำเลยอยู่เป็นประจำนั้นเพราะอะไรและมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้การ
รับฟังพยานบอกเล่าดังกล่าว ยังเป็นการตัดสินคดีของจำเลยที่จะพิสูจน์ว่าสายลับจำ
หรือเข้าใจผิดพลาดหรือไม่น่าเชื่อถือ" (คดีนี้ U.S. Supreme Court ย้อนสำนวนให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่) U.S. Supreme Court ให้เหตุผลที่ไม่รับฟังคำเบิกความของ
ตำรวจโดยเน้นลงไปอันตรายบางประการของการใช้พยานบอกเล่า
(dangers of hearsay) แล้ว สรุปว่า ในกรณีนี้ไม่ควรให้ใช้พยานบอกเล่าดังกล่าว ใน

ข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกับ Moorecase นี้ มี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1699/2543(ไม่ลงพิมพ์) ซึ่งศาลฎีกายกฟ้องโดยเหตุของพยานบอกเล่าเช่นเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้ลงไปในเรื่องละเอียดมากนัก ข้อเท็จจริงคือเจ้าพนักงานตำรวจได้ข่าวจากสายลับว่า ก่อนจับกุม จำเลยกำลังจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจึงขอหมายค้นและเข้าจับกุมที่บ้านจำเลย เมื่อไปถึงบ้านดังกล่าวพบจำเลยกับถุงบรรจุเมทแอมเฟตามีน ชั่งสอบสวนจำเลยรับสารภาพแต่ปฏิเสธในชั้นพิจารณาของศาล โจทก์นำสืบผู้จับกุมซึ่งเบิกความถึงรายละเอียดตามที่ได้มาจากสายลับ แต่โจทก์ไม่นำตัวสายลับดังกล่าวมาเบิกความ ศาลฎีกาวินิจฉัยให้เหตุผลประเด็นของพยานบอกเล่าในตอนหนึ่งว่า "ที่พยานโจทก์อ้างว่าสืบทราบจากสายลับว่า จำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน โจทก์ไม่ได้นำสายลับมาเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวและก่อนเข้าตรวจค้นจับกุมจำเลยไม่ได้มีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดจากจำเลยแต่ประการใดอีกทั้งไม่มีพยานรู้เห็นยืนยันว่า จำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจริง ข้ออ้างที่ว่าสืบทราบจากสายลับ จึงรับฟังไม่ได้"

5. ตามที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การที่โจทก์ไม่ยอมนำ "ประจักษ์พยาน" มาเบิกความในศาลนั้น อาจส่งผลเสียต่อคดีในภาพรวมได้ ซึ่งการรับฟังพยานบอกเล่าในลักษณะนี้ไม่ว่าศาลไทยหรือศาลของประเทศอื่น เช่น ศาลของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ต่างต้องรับฟังพยานบอกเล่านี้อย่างระมัดระวัง เทียบแล้ว ศาลไทยน่าจะยอมรับฟังได้กว้างขวางกว่าโดยถือเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 95 วรรคหนึ่ง (2) แต่ก็ใช้ความพิถีพิถันในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานมาก และไม่รับฟังเพียงเฉพาะคำบอกเล่าของผู้จับกุมเท่านั้นเพื่อฟังว่าจำเลยมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติด แต่จะรับฟังได้ต่อเมื่อมีพยานประกอบอื่นดังนั้น โจทก์จึงควรพยายามนำประจักษ์พยานมาเบิกความในศาลให้มากที่สุด ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันปัญหาการรับฟังพยานบอกเล่าแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญาประเภทนี้ด้วย จุมพลภิญโญสินวัฒน์